

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1887/2535

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ทวี พงษ์ ลพวิริยะวงศ์ หรือ ลพ
พิริยะ วงศ์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 80

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27

พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 มาตรา 4, มาตรา 8, มาตรา 8 ทวิ

จำเลยจะเดินทางไปต่างประเทศ เครื่องบินขึ้นเวลา 8.40 นาฬิกาจำเลยไปถึงท่าอากาศยานรับบัตรที่นั่งผู้โดยสารและบัตรรับกระเป๋าเดินทางแล้ว เวลา 8.15 นาฬิกา ขณะจำเลยเดินเข้าช่องทางเดินเพื่อไปยังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตรวจพบเงินสดดอลลาร์สหรัฐ 9,100 ดอลลาร์ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้นำออกนอกราชอาณาจักรที่จำเลย การกระทำของจำเลยเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเดินทางออกไปจากประเทศไทย และใกล้ชิดต่อความผิดสำเร็จโดยพ้นขั้นเตรียมการแล้ว ดังนี้ จำเลยมีเจตนานำเงินตราที่ต้องจำกัด หรือต้องห้ามออกไปนอกประเทศ จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามกระทำความผิด.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ที่แก้ไขแล้ว พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 มาตรา 4, 8, 8 ทวิ

ที่แก้ไขแล้ว ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80, 90 กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 กฎกระทรวงฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ประกาศกระทรวงการคลัง ออกตามความในกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ลงวันที่ 30 เมษายน 2529 พระราชบัญญัติ ให้บำเหน็จในการปราบปราม ผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 4, 5, 6, 7, 8, 9 ริมของกลาง และจ่ายรางวัล แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจับกุมผู้กระทำความผิด

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ที่แก้ไขแล้ว พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 มาตรา 4, 8, 8 ทวิ ที่แก้ไขแล้ว ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80 เป็นกรรมเดียว ผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ที่แก้ไขแล้ว ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 4 ปี ของกลางริม จ่ายรางวัลแก่เจ้าพนักงานผู้จับกุมร้อยละ 20 ของเงินของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ของกลางคืนให้จำเลย

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ปัญหาตามฎีกาของโจทก์เฉพาะข้อกฎหมายว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามฟ้องหรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญามาตรา 222 ว่า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2529 จำเลยกับนายชูเกียรติศรีชัยนันท์ จะเดินทางไปเมืองฮ่องกง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ ที.จี.642 เครื่องบินจะออกเวลา 8.40 นาฬิกา จำเลยและนายชูเกียรติได้เดินทางมาที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ และได้ผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่สายการบินไทยและรับบัตรที่นั่งผู้โดยสารกับบัตรรับกระเป๋าเดินทางแล้ว ในขณะที่เจ้าหน้าที่สายการบินกำลังจะนำกระเป๋าเดินทางของจำเลยลำเลียงขึ้นเครื่องบิน นายสุรชัยกลับประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ตรวจค้นตัวจำเลยและกระเป๋าเดินทางของจำเลย ตรวจพบเงินสดดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจำนวน 9,100 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นของจำเลย โดยจำเลยยังไม่ได้รับอนุญาตให้นำเงินดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักร ส่วนปัญหาว่าจำเลยมีเจตนานำเงินดังกล่าวออกนอกประเทศหรือไม่ ศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาจึงยังไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาเห็นสมควรฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากพยานหลักฐานในสำนวน ซึ่งจำเลยต่อสู้โดยนำสืบว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรไม่ได้ตรวจพบเงินในกระเป๋าเดินทางหรือรองเท้าของจำเลย แต่พบเงินสดกล่าวในกระเป๋าถือของจำเลยซึ่งจำเลยเตรียมมาเพื่อให้นายสุขเกษม ชายงามที่นัดไว้บนภัตตาคารชั้น 4 ของสนามบิน เพื่อให้ นายสุขเกษมซื้อตราฟัด และขออนุญาตนำเงินตราออกนอกประเทศ จำเลยไม่เจตนาจะนำเงินดังกล่าวออกนอกประเทศ เห็นว่า ขณะที่เจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นจำเลยนั้นเวลาประมาณ 8.15 นาฬิกา และจำเลยกำลังจะเดินเข้าไปในช่องทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกำหนดเวลาเครื่องบินออกเวลา 8.40 นาฬิกาข้ออ้างของจำเลยจึงไม่มีเหตุผลเชื่อได้เลย เพราะเวลาเหลือน้อยและทิศทางที่จำเลยกำลังเดินเข้าเป็นช่องทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่ใช่ทางไปภัตตาคาร คงฟังได้ตามรูปการณ่ว่า จำเลยมีเจตนานำเงินตราที่ต้องจำกัดหรือต้องห้ามออกไปนอกประเทศ ส่วนที่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าขณะนั้นจำเลยยังมีโอกาสที่จะไม่เดินทางออกไปนอกประเทศ การกระทำของจำเลยเป็นเพียงตระเตรียมการ ยังไม่ได้ลงมือกระทำความผิดนั้นเห็นว่า เมื่อจำเลยรับบัตรที่นั่งผู้โดยสารแล้ว การกระทำของ

จำเลยก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเดินทางออกไปจากประเทศไทย และใกล้ชิดต่อความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นพ้นชั้นเตรียมไปแล้ว เพราะมีฉันทะนั้นแล้ว เมื่อจำเลยขึ้นเครื่องบินแล้ว ก่อนเครื่องบินจะบินไปจำเลยก็ยังมีโอกาสลงจากเครื่องบินได้ การกระทำของจำเลยก็อยู่ในชั้นเตรียมการเท่านั้น ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง ศาลชั้นต้นวินิจฉัยคดีชอบแล้ว แต่ที่กำหนดโทษมาศาลฎีกาเห็นว่าสูงเกินไป เพราะจำนวนเงินไม่มากนัก และไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับโทษจำคุกมาก่อน สมควรรอการลงโทษให้จำเลย"

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 มาตรา 27 ที่แก้ไขแล้ว พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 มาตรา 4, 8, 8 ทวิ ที่แก้ไขแล้วประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ลงโทษจำคุก 1 ปี ของกลางริบ จำยรางวัลแก่เจ้าพนักงานผู้จับกุมร้อยละ 20 ของเงินของกลาง ให้รอการลงโทษจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปี.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ-บุญสิน ตูลากัน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

การลงมือกระทำความผิด ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการพยายามกระทำความผิด
ความเห็นในทางทฤษฎีได้กำหนดหลักเกณฑ์ โดยอธิบายไว้ดังนี้ ถ้าเป็นการกระทำ
ความผิดกรรมเดียว การลงมือกระทำความผิดจะพิจารณาถึงการกระทำที่เป็น
ธรรมชาติของการกระทำนั้น เช่นการยิงจะต้องประกอบไปด้วยการขึ้นนกและการ
จ้องจะยิง ถือเป็นการกระทำในส่วนหนึ่งของการยิงปืน การเงือดบาเพื่อจะฟัน ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของการฟัน ถ้ามีการกระทำเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นการลงมือกระทำความผิด
แล้ว การกระทำความผิดหลายกรรมหรือการกระทำความผิดที่ประกอบด้วยหลาย
กรรม ถ้าผู้กระทำได้กระทำความผิดใดกรรมหนึ่งลงไปหรือกระทำความผิดใดอันเป็นการ
กระทำในทางธรรมชาติของการกระทำในกรรมใดกรรมหนึ่งนั้นถือได้ว่าได้ลงมือ
กระทำความผิดแล้ว เช่น ความผิดฐานชิงทรัพย์ประกอบด้วยการลักทรัพย์และการ
ใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย ถ้ามีการใช้กำลัง
ประทุษร้ายแม้จะยังไม่ทันได้ลักทรัพย์ ก็ถือว่าได้ลงมือกระทำความผิดชิงทรัพย์แล้ว
เป็นต้น ความเห็นในทางทฤษฎีนี้ต่างกับแนวบรรทัดฐานที่ศาลฎีกาได้วางไว้คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 1203/2491 วินิจฉัยว่า ผู้กระทำได้กระทำความผิดสำเร็จอัน
พึงเห็นได้ประจักษ์แล้ว ถือได้ว่าจำเลยได้ลงมือกระทำความผิดนั้น โดยศาลฎีกาได้
วางหลักว่าการลงมือกระทำความผิด ถือว่าการที่ได้กระทำลงไปแล้วใกล้ชิดกับการก
ระทำความผิดสำเร็จ โดยการกระทำแค่นั้นเพียงไรจะถือว่าใกล้ชิดหรือไกลจากความ
ผิดสำเร็จนั้นจะพิจารณาข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องไปอาทิเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2650/2534 เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้พร้อมรถยนต์ของกลางซึ่งจอดอยู่ที่ริม
ฝั่งแม่น้ำเชื่อมติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่ได้ความ
ว่า น้ำในแม่น้ำมีระดับสูงรถยนต์ไม่สามารถขับแล่นข้ามไปได้ ทั้งไม่ปรากฏว่าบริเวณ
ที่เกิดเหตุมียานพาหนะที่สามารถจะนำรถยนต์ของกลางข้ามแม่น้ำได้ การกระทำ

ของจำเลยจึงอยู่ในขั้นเตรียมการ และยังไม่เข้าขั้นพยายามนำรถยนต์ออกนอก
ราชอาณาจักร จะเห็นว่าผู้กระทำมีเจตนาจะกระทำความผิดแล้ว และได้กระทำการ
บางอย่างเพื่อมุ่งถึงผลสำเร็จแต่ยังห่างไกลอยู่ หรือเป็นแต่เพียงการเตรียมการ
เท่านั้น ก็ยังไม่เป็นการลงมือกระทำความผิด เปรียบเทียบกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่
3159/2532 จำเลยชนแร่ดีบุกซึ่งแต่งและแห้งแล้วบรรจุไว้ในกระสอบที่มีน้ำหนักเท่า
กันจำนวนถึง 853 กระสอบ จากบนบกลงเรือหางยาวนำไปเก็บไว้บนแพซึ่งจอดอยู่
กลางทะเลลึกห่างจากฝั่งถึง 2 กิโลเมตร เพื่อรอเรือใหญ่มาขนต่อไปอีกทอดหนึ่ง โดย
แพก็มีเครื่องยนต์ถึง 2 เครื่อง ซึ่งสามารถนำแร่ดีบุกต่อไปยังเรือใหญ่เพื่อส่งออกนอก
ราชอาณาจักรได้โดยง่าย แสดงว่าจำเลยมีเจตนาลักลอบส่งแร่ดีบุกออกนอกราชอาณาจักร
และถือได้ว่าเป็นการกระทำที่เลยขั้นเตรียมการแล้ว การกระทำของ
จำเลยจึงเป็นความผิดฐานพยายามลักลอบนำแร่ออกนอกราชอาณาจักร สำหรับ
การนำของออกนอกราชอาณาจักรทางเครื่องบิน แม้จะยังไม่ทันได้ขึ้นเครื่องบิน ขณะ
กำลังเข้าแถวขอรับบัตรเลขที่นั่งในเครื่องบิน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1154/2533) หรือ
หลังจากผ่านการตรวจค้นหาวัตถุระเบิด และอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยประจำท่าอากาศยาน อันเป็นการตรวจขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1691/2526, 1887/2535 คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้) ถือว่า เป็นการ
กระทำใกล้เคียงกับการกระทำความผิดสำเร็จที่จะเกิดขึ้นพ้นขั้นเตรียมการเข้าสู่
การลงมือกระทำความผิดแล้วแนวที่ศาลฎีกาวางไว้ จึงถือว่าถ้าอยู่ในพิธีการทาง
ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง แม้จะไม่ได้ขึ้นเครื่องบินอันเป็นยานพาหนะก็ถือว่า
ลงมือกระทำผิดนำของออกนอกราชอาณาจักรแล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1006/2523)
นอกจากนี้การนำของเข้าไปในบริเวณท่าอากาศยานอันเป็นด่านนำสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
โดยไม่ผ่านศุลกากรตามกฎหมายเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดย
เครื่องบิน ก็ถือเป็นการลงมือกระทำความผิดพยายามนำของออกนอกราชอาณาจักร
แล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2860/2522) เป็นต้น. พฤตินัยทัศนัยพิทักษ์กุล.